

1500471-29.2019.8.26.0275

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Comarca: Itaporanga

Foro: Foro de Itaporanga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2337938/2019 - DEL.POL.RIVERSUL, 5389417 - DEL.POL.RIVERSUL, 253/19/412 -

DEL.POL.RIVERSUL, 2337938 - DEL.POL.RIVERSUL, 253/19/412 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaporanga

Foro de Itaporanga

Vara Única

Av. Santa Cruz, 59, Itaporanga-SP - cep 18480-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500471-29.2019.8.26.0275 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500471-29.2019.8.26.0275

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2337938/2019 - DEL.POL.RIVERSUL, 5389417 - DEL.POL.RIVERSUL, 253/19/412 -

DEL.POL.RIVERSUL, 2337938 - DEL.POL.RIVERSUL, 253/19/412 - DEL.POL.RIVERSUL,

2337938 - DEL.POL.RIVERSUL, 253/19/412 - DEL.POL.RIVERSUL, 2337938 -

DEL.POL.RIVERSUL, 253/19/412 - DEL.POL.RIVERSUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROMILDO CIRILO VENTURA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial, ofereceu denúncia em face ROMILDO CIRILO VENTURA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória, no dia 23 de setembro de 2019, por volta das 03h16min, na Rua Justino Brizola, 481 - Centro, na cidade de Riversul, o réu,

durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis, avaliadas em R\$ 105,00, de propriedade de Carlos Alberto Gomes.

A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2020 (fls. 57).

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação às fls. 75.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento por meio virtual, foram ouvidas a vítima e as testemunhas. O réu não foi interrogado tendo em vista a sua ausência na audiência, embora devidamente intimado.

As partes apresentaram alegações finais em audiência, tendo o Ministério Público requerido a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Já a defesa postulou a absolvição pela insuficiência probatória, e, subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e que seja afastado a causa e aumento do furto cometido durante o repouso noturno.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual se pretende apurar a responsabilidade do acusado pelos fatos narrados na denúncia.

Preliminarmente, em alegações finais, pretende a defesa do réu a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico em solo policial (fls. 38).

Não merece prosperar em seu intento.

O reconhecimento fotográfico feito em solo policial atendeu, na medida do possível, o disposto no artigo 226, do Código Penal. Não se desconhece que, em julgados recentes, o E. Superior Tribunal de Justiça e o E. Supremo Tribunal Federal vêm alterando o entendimento de que as disposições do artigo 226, do Código de Processo Penal são meras recomendações para a prática do reconhecimento de pessoas. De outro lado, é certo também que sua inobservância reduz a relevância probatória do reconhecimento, mas pode ser superada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório. Veja-se:

HABEAS CORPUS MATÉRIA DE FUNDO REITERAÇÃO VIABILIDADE. O fato de tratar-se de reiteração de matéria veiculada em outra impetração não impede a apreciação do pedido. HABEAS CORPUS PREJUIZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrido o exame da matéria pelo Colegiado. PRISÃO DOMICILIAR COVID-19 INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao recolhimento domiciliar.

RECONHECIMENTO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL FORMALIDADES. A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo. PROCESSO-CRIME DEFESA TÉCNICA ATUAÇÃO.

Ocorrida atuação da defesa técnica, descabe concluir, no campo do subjetivismo, pela deficiência. PROVA CONTRADITÓRIO. É harmônica com o direito decisão que remete a dados colhidos na fase pré processual e faz-se baseada em elementos submetidos ao contraditório artigo 155 do Código de Processo Penal. PENA DOSIMETRIA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA CUMPRIMENTO REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. (RHC 179474, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021).

NULIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA DEFENSOR PÚBLICO NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTográfico FUNDAMENTO DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras

provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova. (HC 157007, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020)

Em assim sendo, por não necessariamente conduzir à nulidade, o valor probatório do reconhecimento pessoal será valorado quando da análise do mérito.

Não bastasse, o auto de fls. 38 não se trata de efetivo reconhecimento pessoal, para cumprimento do previsto no artigo 266, CPP, e sim de apresentação de imagens de câmera de segurança existente no local dos fatos, no momento em que crime foi praticado. Assim, por não estar presente o réu, não seria possível posicionar o réu ao lado de outras pessoas para realização do reconhecimento pessoal.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e não havendo outras preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito da imputação.

A pretensão é parcialmente procedente.

Finda a instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a existência e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram comprovadas.

No caso em tela, a existência e autoria do delito encontram-se cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), boletim de ocorrência Polícia Militar (fls. 06/09), auto de exibição e apreensão (fls. 11), auto de entrega (fls. 12), auto de avaliação indireta (fls. 18), laudo pericial realizado no local dos fatos (fls. 20/27), imagens das câmeras de segurança no local dos fatos (fls. 28/29), auto de reconhecimento (fls. 38), pelos depoimentos em solo policial, bem como pela prova oral produzida em juízo, colhida sob o crivo do contraditório.

Ouvida em juízo, a vítima disse que os fatos aconteceram de madrugada e ligaram para o depoente informando que a porta de seu comércio estava arrombada. Que não levou muita coisa, sendo o estrago na porta maior. Que através de filmagens de comércios vizinhos. Tudo indica que era o réu pela filmagem, pela forma de andar e pelas roupas que estava. Que o réu é conhecido na cidade por outros furtos na cidade. Que já conhecia o réu, mas não chegou a conversar com ele. Que foram subtraídos pouca quantia em dinheiro, cigarro e o "porquinho" de moedas da APAE. Que os bens não foram recuperados. Que viu as filmagens, não sendo possível ver o rosto, mas a forma de andar do réu. Que algumas pessoas viram o réu durante o dia e o reconheceu pelas roupas que usava também durante o dia.

A testemunha Tiago Simão Valente disse que não se lembra muito bem dos fatos. Ao que se recorda, viu nas imagens das câmeras o réu ingressando no estabelecimento. Que é funcionário do mercado Correa e, por isso, conseguiu acesso às imagens de segurança. Que conseguiu reconhecer o réu pela forma de andar, "meio jogando o corpo de lado", balançando. Que a forma de vestir, com touca na cabeça e blusa grande também contribuíram para identificá-lo. Que depois de certo tempo se encontrou com o réu, que disse que o patrão do depoente queria "foder" ele com os negócios pendurados, apontando as câmeras. Que o proprietário do mercado é Valter Talles, tendo o réu ameaçado as câmeras. Que o réu chegou a falar "deixa o Talles comigo". Que conhece o réu de vista, desde criança, tendo notícias de prática de furtos por ele. Que a câmera fica cerca de 100 metros do local dos fatos, quase um quarteirão. Que as imagens não eram nítidas, mas pelo jeito de andar foi o réu quem praticou.

A testemunha Adilson Ramos disse que a vítima registrou a ocorrência e, em um mercado próximo, há câmeras de monitoramento. Com autorização do proprietário e na presença de várias testemunhas, viram as imagens e reconheceram o réu como autor dos fatos. Que identificou o réu sem sombra de dúvidas, e as imagens eram perfeitas. Que pelas imagens dá para reconhecer o jeito de andar, mas não o rosto. Que o réu estava com um moletom.

A Teodorico Ataliba de Oliveira Júnior disse que estava trabalhando quando foi chamado pela vítima para atender a ocorrência. Que a porta foi levantada na parte inferior para ingressarem no estabelecimento e furtar os bens. Que no momento não encontraram o autor dos fatos. Que a Polícia Civil encontrou imagens e, através delas, conseguiu identificar o réu. Que o depoente identificou o réu pelas roupas, características físicas e maneira de andar. Que o réu anda "jogando", com "ginga de

malandro". Que o réu estaria com a mesma blusa pelo autor dos fatos. Que na data dos fatos, antes da ocorrência, o depoente em patrulhamento viu o réu com a mesma blusa constante nas imagens. Que o tamanho da abertura na porta era suficiente para ingressar uma pessoa. Que a câmera é preta e branca, não sendo possível afirmar que a cor é a mesma.

Em seu interrogatório, o réu negou os fatos. Disse que, à época dos fatos, tinha um cachorro pequeno que sempre estava com o depoente, e como o cachorro não estava na imagem não pode ser o depoente. Que conversou com o Adilson sobre as filmagens e disse a ele que seu cachorro sempre andava em sua companhia. Que nos dias seguintes os policiais entraram em sua casa, reviraram tudo e não encontraram nada relacionado ao furto.

Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, é de se concluir que o delito de furto imputado ao acusado restou configurado.

As provas colhidas em juízo, em conjunto com os elementos angariados em solo policial, demonstram que os fatos se deram conforme narrado em denúncia.

A vítima narra com segurança a ocorrência da subtração, afirmando que, na data dos fatos, foi informado ainda durante a madrugada que haviam ingressado em seu estabelecimento. Dirigindo-se ao local dos fatos, constatou a ocorrência da subtração dos bens descritos na denúncia, consistentes em pequena quantidade de dinheiro e maços de cigarro. Por fim, asseverou que imóveis no entorno possuem câmeras de segurança, e pelas imagens foi possível constatar que o réu foi o autor do delito.

Não há qualquer indício de que a vítima quisesse prejudicar intencionalmente o réu, imputando a ele um crime que não cometeu.

As testemunhas ouvidas em juízo, consistentes em policial civil, policial militar e vizinho, ratificaram os fatos, afirmando que foram acionados pela vítima e tomaram conhecimento do ocorrido. Acrescentaram que, pelas filmagens da câmera de segurança, foi possível reconhecer o réu como autor do furto.

Restou evidenciado, portanto, que o réu obteve êxito em acessar a res furtiva e, em posse dela, se evadir do local.

Torna-se evidente, pois, a subtração.

Presente a qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, sendo possível constatar pelo auto de fls. 10 e pelo laudo pericial de fls. 20/27 que o réu entortou uma porta de ferro para ingressar no local e praticar o delito.

Por outro lado, não se mostra possível o reconhecimento da causa de aumento do artigo 155, §1º, CP, tendo em vista a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1087 do STJ. Veja-se: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Por fim, não há como se cogitar a aplicação do princípio da insignificância.

O bem subtraído foi avaliado em R\$ 105,00, acima de 10% do salário-mínimo da época dos fatos (R\$ 998,00), o que não pode ser considerado irrisório, ainda mais considerando a realidade local. A avaliação do bem poderia, no máximo, representar coisa de pequeno valor, o que justificaria a aplicação dos benefícios previstos no §2º do artigo 155, CP, caso estivessem presentes os demais requisitos, mas por se tratar de matéria relativa à aplicação da pena será tratado em momento oportuno. Mesmo que se superasse o entendimento de que o valor não é irrisório, cabe destacar que o réu ostenta condenações criminais definitivas, conforme consta da certidão de fls. 128/135, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

"FURTO Alegação de crime impossível afastada Possibilidade de consumação do delito aferida no caso concreto Aplicação do princípio da insignificância Impossibilidade Acusado reincidente Dosimetria Alegação de inconstitucionalidade da agravante da reincidência rechaçada Matéria assente nas Cortes Superiores Reincidência que impede o pretendido abrandamento do regime inicial. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. Também não se pode atender o pleito de aplicação do princípio da insignificância (...) porque Jonathas é reincidente específico (fls. 79) e ainda registra outra condenação também por furto (fls. 76 embora transitada em julgado somente em 2014,

foi praticada antes do delito aqui apreciado), circunstâncias que evidenciam a maior reprovabilidade de sua conduta.” (TJSP, Apelação nº 0008624-65.2013.8.26.0072, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des CESAR MECCHI MORALES, julgado em 22 de novembro de 2016).

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. 1. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. 2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. Para a incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 3. Apesar de tratar-se de critério subjetivo, a reincidência deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da insignificância, pois não está sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discricionárias. O criminoso reincidente, como é o caso do ora Paciente, apresenta comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialmente típica. (...) 6. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada. Concessão de ofício da ordem exclusivamente para fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena pelo Paciente” (STF, HC n. 109.739, 1ª T., rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.12.2011). A jurisprudência do STF idealizou quatro requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância, que são: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 152.200 Agr/MG, Primeira Turma, DJe 20/06/2017).

Dessa forma, o valor de avaliação do bem e os maus antecedentes do acusado impedem a caracterização do princípio da insignificância. Não estando presentes os requisitos, incabível reconhecer a insignificância.

Portanto, diante do conjunto probatório existente nos autos, é de rigor a condenação do acusado pelo delito descrito no artigo 155, § 4º, inciso II, Código Penal.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possa beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu cometeu o conforme narrado em denúncia, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização da pena (Constituição Federal, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Dosimetria

Na primeira fase, vislumbro que a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade, é inerente ao cometimento do delito; antecedentes negativos, tendo em vista a condenação criminal no processo nº 0001605-93.2004, certificada às fls. 128/135 - deixo de considerar condenações definitivas por crimes cometidos posteriormente aos ora em análise, pois fatos posteriores não podem servir como antecedentes; conduta social neutra; personalidade do agente neutra; motivos, circunstâncias e consequências do crime são neutros; e comportamento da vítima neutro.

Sobre a tese de que fatos posteriores ao crime que está sendo julgado não podem ser considerados como antecedentes, colaciono os seguintes julgados:

“CRIMINAL. HC. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES AO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES NÃO CARACTERIZADOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. PERSONALIDADE DO RÉU. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Hipótese em que o Julgador de 1º grau majorou a pena-base acima do mínimo legal após reputar desfavoráveis os antecedentes do réu, sua personalidade voltada à prática criminosa, bem como os motivos e circunstâncias do crime praticado. II. Em atenção ao princípio da presunção da inocência, não podem ser considerados como maus

anteriores os processos com sentença absolutória, tampouco aqueles instaurados em virtude de fatos posteriores ao delito objeto da ação penal. III. É viável o exame da dosimetria da pena por meio de habeas corpus, devido a eventual desacerto na consideração de circunstância ou errônea aplicação do método trifásico, se daí resultar flagrante ilegalidade e prejuízo ao réu - hipótese dos autos. IV. Evidenciado que o Julgador monocrático, para fundamentar o acréscimo na pena-base, também considerou desfavorável a circunstância judicial relativa à personalidade do réu, assim como as circunstâncias e motivos do crime, não se pode fixar a pena-base no mínimo legal. V. Deve ser reformado o acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, tão-somente quanto à dosimetria da reprimenda, a fim de que outra seja proferida, afastando-se da majoração da pena-base os fundamentos utilizados para a valoração desfavorável dos maus antecedentes, mantida a condenação do paciente, com nova análise acerca do regime inicial de cumprimento de pena. VI. Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator. (...) Especificamente quanto aos maus antecedentes, a Magistrada e o Colegiado estadual considerou-os em razão de incidências penais posteriores ao fato, as quais, inclusive, teriam resultaram em condenações ao paciente. Tais processos, todavia, não podem fundamentar o aumento da reprimenda sob o aspecto de maus antecedentes. Com efeito. em atenção ao princípio da presunção da inocência, não podem ser considerados como maus antecedentes os processos com sentença absolutória, tampouco aqueles instaurados em virtude de fatos posteriores ao delito objeto da ação penal." (STJ; HC nº 61.936 - RJ - 2006/0143762-3; Quinta Turma; Rel. Min. Gilson Dipp; julgado em 26/09/2006, DJ 23/10/2006).

"RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CRIMES POSTERIORES. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. Já é pacífico o entendimento de que os "fatos cometidos posteriormente ao delito em andamento não podem ser considerados para efeitos de antecedentes penais (Precedente: REsp 297774, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 16.09.2002). Recurso conhecido, mas desprovido." (STJ; RESP 415.993/DF; Quinta Turma; Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; julgado em 08/04/2003, DJ de 12/05/2003).

Havendo uma circunstância judicial considerada negativamente na primeira fase de dosimetria, aumento a pena mínima prevista legalmente em 1/6 e fixo, portanto, a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, de forma que torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Com fundamento no artigo 33, §2º, do Código Penal, considerando as circunstâncias acima relatadas, estabeleço o ABERTO como regime inicial de cumprimento de pena. Presentes os requisitos da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o réu é tecnicamente primário e o crime praticado não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, cumprindo, portanto, com os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação e em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar o acusado ROMILDO CIRILO VENTURA como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos I e II, Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento de pena privativa de liberdade correspondente a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, que fica substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação e em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo em favor de entidade pública

ou privada com destinação social, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no patamar mínimo unitário estabelecido legalmente.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva.

Relego o cômputo da detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados todos os requisitos objetivos, além dos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Deixo de fixar a indenização a que se refere o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal porque não houve pedido neste sentido.

Condeno o réu a arcar com as custas processuais, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado pelo convênio OAB/SP e Defensoria Pública no patamar de praxe.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guias de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Providenciada as cautelas de praxe e observadas as demais determinações da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, baixem-se e arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Itaporanga, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA